

1500047-78.2022.8.26.0534

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Adriana Vicentin Pezzatti de Carvalho

Comarca: Santa Branca

Foro: Foro de Santa Branca

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 05/12/2022

... a vítima registrou a ocorrência do furto (teriam entrado na sua residência e furtado um aparelho de celular que estava na cozinha) e, passado um tempo, houve uma tentativa de furto na casa da vítima. Nessa tentativa, o réu foi identificado tanto pela vítima, que estava na casa, como por uma testemunha. No depoimento na delegacia, questionaram o réu sobre os fatos em tela e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santa Branca

Foro de Santa Branca

Vara Única

Rua Alfredo de Lima, 90, Santa Branca-SP - cep 12380-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500047-78.2022.8.26.0534 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500047-78.2022.8.26.0534

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -

2088468/2022 - DEL.POL.S.BRANCA, 17829059 - DEL.POL.S.BRANCA, 581/21/306 -

DEL.POL.S.BRANCA, 2088468 - DEL.POL.S.BRANCA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JONAS DE SOUZA SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Adriana Vicentin Pezzatti de Carvalho

Vistos.

JONAS DE SOUZA SANTOS, vulgo "Acerola", qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 155, caput do CP, porque, segundo consta da denuncia, em 11/12/2021, às 15h40, na Rua José Luiz de Siqueira, n.º 195, Centro, na Cidade e Comarca de Santa Branca, subtraiu, para si, coisa alheia móvel, consistente em um aparelho de telefone celular da marca Motorola, modelo Moto E-6, de cor vermelha, avaliado em R\$500,00 (quinhentos reais), pertencente a Guísela Andrea Garcel Francisco.

Segundo o apurado, nas circunstâncias de tempo e lugar mencionadas no primeiro parágrafo, o Denunciado, aproveitando-se do fato de não haver ninguém na residência da vítima e de a porta da cozinha estar destrancada, ganhou o interior do imóvel e subtraiu um aparelho de telefone celular.

Após quatro dias, o Denunciado retornou à residência da vítima para tentar subtrair o carregador do telefone anteriormente furtado.

A res furtiva foi avaliada em R\$500,00 (quinhentos reais), consoante auto de avaliação de fls. 87/88.

O Boletim de ocorrência foi encartado às fls. 04/05, auto de avaliação às fls. 87/88.

A denúncia foi oferecida (fls. 95/96), sendo recebida às fls. 97 e, após a apresentação da defesa prévia (fls. 147/148), mantida às fls. 153/154.

O réu foi citado (fls. 136).

Em audiência, foram ouvidas a vítima e as testemunhas, bem como interrogado o réu (fls. 202), ocasião em que o Ministério Público, em alegações orais, pugnou pela condenação do acusado.

Em memoriais, a defesa pugnou pela absolvição do réu e, subsidiariamente, pela aplicação da atenuante da confissão, fixação do regime aberto e substituição da pena (fls. 208/220).

Decido.

Ao cabo da instrução criminal restou demonstrada a responsabilidade do acusado pela prática do crime descrito na denúncia. Nesse sentido é firme e segura a prova deduzida, notadamente em juízo, sob o crivo do contraditório.

A vítima, Guísela Andréa Garcel Francisco, em juízo, contou que o réu em um sábado à tarde, entrou na sua casa e "roubou" seu celular e um perfume. Fez boletim de ocorrência e cerca de três dias depois, estava assistindo TV na sua casa, com a porta aberta, sentiu um perfume muito forte. Quando olhou para o lado, o réu estava a 2 metros dela, encolhido no cantinho da parede, esperando para conseguir "roubar" mais alguma coisa na sua casa. Diante disso, começou a gritar, o que fez com o réu saísse correndo, por conta disso, fez outro boletim de ocorrência. O perfume deve valor cerca de R\$400,00 e o celular R\$800,00, ele só levou o celular. Não fez reconhecimento na delegacia. Na primeira vez que ele entrou na sua casa, um vizinho que o viu. Conhece o réu desde criança. Reconheceu o réu como autor dos fatos.

Wagner Alves de Souza e João Francisco de Siqueira, policiais civis, ouvidos em juízo como testemunhas, disseram que a vítima registrou a ocorrência do furto (teriam entrado na sua residência e furtado um aparelho de celular que estava na cozinha) e, passado um tempo, houve uma tentativa de furto na casa da vítima. Nessa tentativa, o réu foi identificado tanto pela vítima, que estava na casa, como por uma testemunha. No depoimento na delegacia, questionaram o réu sobre os fatos em tela e ele confirmou que praticou o furto e, posteriormente, voltou lá para buscar o carregador do celular. O celular não foi recuperado. O réu é bem conhecido na cidade, principalmente, pelos furtos que praticou. Não foi feito reconhecimento fotográfico durante a investigação.

Interrogado, o réu confirmou os fatos. Afirmou que tinha usado muito entorpecente, entrou na residência da vítima e subtraiu o celular que estava no sofá da sala. Vendeu o aparelho por R\$500,00. Outro dia, voltou lá para pegar o carregador. Não tem nada contra a vítima ou testemunhas. Já foi processado anteriormente.

Pois bem, apesar dos argumentos apresentados pela Defesa, o feito se encontra suficientemente instruído e a atuação delituosa da acusada é inconteste.

As declarações da vítima e testemunhas são convergentes, harmônicas e coerentes entre si e com as demais provas dos autos, e, ainda, foi corroborada pela confissão

da ré, indicando absoluta verossimilhança fática.

Não consta nos autos nenhum elemento de prova a demonstrar que a vítima tivesse interesse em prejudicar a ré, imputando-lhe falsamente a autoria do delito, merecendo, pois, toda credibilidade.

E ainda: "A PALAVRA DA VÍTIMA, NOS CRIMES PATRIMONIAIS, SE REVESTE DE ESPECIAL VALOR PROBANTE, ATÉ PORQUE NÃO LHE INTERESSARIA ACUSAR ALGUÉM QUE NUNCA VIU PELA PRÁTICA DELITIVA" (TJ-RJ - Ap. 00524224720148190004, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Antonio José Ferreira Carvalho, j. 10.11.2015).

Também não há que se desconfiar da palavra do policial que, na qualidade de agente público, possui fé pública, gozando de presunção juris tantum de veracidade, qualidade essa que não foi afastada pela louvável defesa.

Como é cediço, o depoimento dos policiais que participaram da diligência, quando harmônicos com o acervo probatório, merece ser acolhida como qualquer outra prova produzida na instrução judicial. Veja-se:

"A verdade é que os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade das testemunhas em geral, a não ser quando se apresenta razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendam interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve para informar o convencimento do julgador." (RT 616/287).

E mais:

"Os depoimentos policiais devem ser cridos até prova em contrário. Não teria sentido o Estado credenciar agentes para exercer serviço público de repressão ao crime e garantir a segurança da sociedade e ao depois negar-lhes crédito quando fossem dar conta de duas tarefas no exercício de funções precípuas" (RDTJRJ 7/287 in Apelação nº 9116530-56.2008.8.26.0000, TJSP, voto 10.593. Rel. Des. Moreira da Silva).

"Inaceitável e preconceituosa alegação de que o depoimento policial deve ser sempre recebido com reservas, porque parcial. O policial não está impedido de depor e o valor do depoimento prestado não pode ser sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho, deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro probatório". (TACRIM/SP, 4º Grupo de Câmaras, Rel. Juiz Luiz Ambra, RT 732/632).

Inaplicável o princípio da insignificância ao caso.

Ao contrário da tese de defesa, não se pode confundir o pequeno valor do objeto material do delito com a irrelevância da conduta do agente, ademais, o valor econômico da coisa subtraída não é o único e exclusivo parâmetro a ser considerado para fins de avaliação da insignificância e exclusão da tipicidade nos crimes contra o patrimônio, exigindo-se a observância de outros critérios como a mínima ofensividade da conduta do agente, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada. Nesse sentido: STF HC 98.152-SP; HC 97.012-RS, HC 97.772-RS; RHC 103552/DF; HC 96757/RS; STJ HC 83.027-PE.

In casu, a res furtiva foi avaliada em R\$500,00; não se prestando os argumentos da defesa para invalidar essa estimativa oficial. Referido valor não pode ser considerado ínfimo ou irrisório. Veja-se, a propósito, o excerto do r. acórdão que bem retrata a hipótese diante da atual realidade:

"Tendo em vista que o valor do bem subtraído correspondia a quase 1/4 do salário mínimo vigente à época dos acontecimentos - e como todos sabem, o salário-mínimo

destina-se a prover as despesas com moradia, educação, alimentação, saúde, lazer dos trabalhadores - não se pode considerar que a lesão ao bem jurídico foi inexpressiva. Aliás, o valor da res furtiva é mais de 2/3 do auxílio emergencial instituído pela Medida Provisória nº 1.000, de 2 de setembro de 2020, para socorrer os brasileiros nessa época de pandemia. Portanto, foge à realidade brasileira dizer que a subtração foi de objeto de valor inexpressivo. Isto não bastasse, o malefício à sociedade causado pelo delinquente não deve ser aquilatado apenas pelo valor do bem subtraído: in casu, OLIVEIRA furtou a fiação elétrica de uma praça pública, o que implicou a perda temporária da iluminação do local, impossibilitando o uso do bem público e expondo a perigo os moradores do lugar, coisa que qualquer calouro, de qualquer Escola de Polícia, de qualquer lugar do mundo, sabe, porque é opinião unânime dos especialistas em segurança pública que a escuridão facilita a ação dos criminosos. Anoto, ainda, que o prejuízo suportado pela municipalidade também foi muito além do valor da res furtiva, demandando não só a compra de novos fios elétricos, como a contratação de mão de obra qualificada para refazer a instalação, coisas que, por certo, obrigaram a feitura de procedimento licitatório e a ocupação do tempo de trabalho de alguns servidores públicos, em razão disso tudo.” (TJSP; 6ª Câmara de Direito Criminal, Recurso em Sentido Estrito 1502036-28.2019.8.26.0566; Rel. Ricardo Tucunduva; j. 17/02/2021)

Ademais, não se pode conceder aos cidadãos o direito de se apoderar, sem que crime seja, de objetos alheios, ainda que de pouco valor. O legislador não isentou de pena o autor de crime contra o patrimônio, por mais vil que fosse o valor da coisa subtraída. Considerar como irrelevante a conduta em apreço representaria um verdadeiro incentivo ao acusado que, diante da impunidade, se sentiria ainda mais à vontade para continuar praticando crimes desta natureza, observando-se seu histórico reprovável com vastos antecedentes em crimes da espécie em tela e o alto grau de reprobabilidade de seu comportamento.

Também a materialidade do delito restou devidamente comprovada, notadamente pelo Boletim de Ocorrência (fls. 04/05), auto de avaliação (fls. 87/88), bem como pelas provas orais colhidas.

Assim, havendo comprovação da materialidade e da autoria, de rigor a condenação.

Passo a dosar a pena.

Atendendo à culpabilidade do agente, sua personalidade voltada à prática delitiva e maus antecedentes (0000378-86.2012, 0000915-19.2011, 0001352-26.2012, 0001533-27.2012, 0001610-36.2012, 0001705-66.2012, 0001978-45.2012, entre outros, fls. 186/192), demais elementos norteadores do art. 59, do Código Penal, fixo a pena base 1/3 acima do mínimo legal, ou seja, 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, no mínimo unitário legal, tendo em vista a ausência de provas efetivas acerca das condições econômicas do réu.

Está presente, no caso em questão, a circunstância agravante genérica da reincidência (art. 61, I, do Código Penal; 0001979-30.2012, FLS. 186/192). No entanto, o acusado confessou espontaneamente a prática do delito, o que configura a circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III, “d”, do Código Penal. Diante disso, ficam as circunstâncias atenuante e agravante compensadas entre si, mantendo-se a pena inalterada, pena esta que torno definitiva à míngua de outras causas modificadoras.

Ante o exposto e tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação penal a fim de condenar JONAS DE SOUZA SANTOS à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, no mínimo legal, como incurso no art. 155, caput do CP.

O regime prisional indicado para início de cumprimento da pena é o semiaberto,

tendo em vista que o réu ostenta maus antecedentes e reincidência específica em crime patrimonial, o que recomenda maior rigor na imposição do regime prisional, sob pena de não se atingir o fim colimado pela pena aplicada, não podendo recorrer em liberdade.

Incabível a substituição da pena na forma do art. 44 do Código Penal, posto que não preenchidos os seus requisitos.

Indefiro o direito de recorrer em liberdade. Recomende-se o cumprimento da pena na prisão onde o acusado encontra-se recolhido.

Expeça-se mandado de prisão pela condenação no regime fixado.

Após o trânsito em julgado, lancem o nome no rol dos culpados.

Em atendimento ao art. 201, §2º do CPP, intime-se a vítima sobre a presente decisão.

P.I.

Santa Branca, 02 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA